

1501855-94.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEPHER THIAGO BATISTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JOSEPHER THIAGO BATISTA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501855-94.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501855-94.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEPHER THIAGO BATISTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JOSEPHER THIAGO BATISTA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na inicial, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 11h20min, na Rua Uberlândia, 1, Viela São Roque - Corintinha,, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, dividindo os atos executórios e em concurso de agentes, com o adolescente André Alonso Viudes Amarante, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 72 (setenta e duas) porções de maconha, totalizando 326,81 g de massa bruta, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls. 59), designando-se audiência de instrução, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas, procedendo-se, por fim, ao interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação deve ser julgada improcedente, já que as provas são bastantes frágeis para o decreto condenatório.

O réu negou os fatos e disse que não conhecia o adolescente, o qual vendendo drogas no local. Alegou que apenas passava pela via pública.

A versão não pode ser afastada.

Os milicianos Flávio e Luiz, sob o crivo do contraditório, detalharam que as drogas foram apreendidas em poder do adolescente e era ele quem comercializada os entorpecentes, inclusive recebendo dinheiro dos usuários. Em pergunta específica desta Magistrada, acerca da efetiva conduta praticada pelo réu, o policial Flávio disse que ele "estava conversando com o menor".

Não há assim qualquer elemento concreto de vínculo entre o réu e o adolescente na venda conjunta de drogas, até porque em consulta ao processo da Infância e Juventude, verifica-se que o adolescente admitiu a venda, mas negou que a estivesse praticando juntamente com o réu.

De rigor ressaltar que não se trata de colocar em dúvida a palavra dos policiais. Cediço, conforme pacífica jurisprudência que o testemunho de policiais tem valor como outro qualquer, posto que são agentes públicos e gozam de presunção de legitimidade de seus atos.

No caso em tela, a questão, para esta Magistrada que presidiu a audiência, limita-se à não comprovação, sem conjecturas, que a propriedade da droga apreendida pertencia ao acusado.

Assim, deve ser aplicado no caso em apreço o princípio constitucional in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e o faço para absolver o réu RÉU JOSEPHER THIAGO BATISTA DA SILVA, RG 57419440 - SP, CPF 495.850.428-19, filho de CRISTIANE BATISTA DA SILVA e JOSE MILTON DA SILVA, da imputação do crime previsto no artigo 33, "caput" da lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Sem custas.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA